P U T U S A N

Nomor 823/Pid.B/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YAHYA BIN JAFAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin ;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 10 Agustus 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Alalak No. - RT 07 RW -, Desa Pulau Alalak, Kecamatan Alalak, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2025 sampai dengan 22 September 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/IX/2025/Reskrim tanggal 21 September 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 November 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 09 Desember 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;
5. Hakim Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan Tanggal 30 Januari 2026 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 823/Pid.B/2025/PN Bjm tanggal 2 Desember 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 823/Pid.B/2025/PN Bjm tanggal 2 Desember 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAHYA Bin JAFAR (Alm)** bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak"** sebagaimana tersebut dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Surat **Dakwaan Primair.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAHYA Bin JAFAR (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU dengan nomor rangka: MH1JFW114FK168731 nomor mesin: JFW1E1169690 beserta STNK

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU: SARINAWATI alias ATI Binti ABDUL KARIM (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa, dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YAHYA Bin JAFAR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2025, bertempat di rumah makan / Kafe Angkringan 3 Saudara di Jl. Jenderal Sudirman No. - RT. - Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa datang ke rumah makan / Kafe Angkringan 3 Saudara milik sdr JO di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa meletakkan sepeda motor dan masuk kedalam rumah makan / Kafe Angkringan 3 Saudara, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita terdakwa keluar dari rumah makan / Kafe dan menuju tempat parkir sepeda motor milik terdakwa.
- Bahwa Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar jam 23.00 Wita terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU yang parkir dihalaman rumah makan dengan tanpa kunci pengaman stang.
- Sehingga muncullah niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memastikan tidak ada orang yang melihat. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor dan melaksanakan niat mengambil barang sesuatu berupa: sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di rumah makan / Kafe Angkringan 3 Saudara di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa mengambil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU dengan nomor rangka : MH1JFW114FK168731 nomor mesin : JFW1E1169690 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara mendorong sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU keluar dari halaman rumah makan / kafe tempat parkir dan pergi meninggalkan tempat kejadian.

- Setelah berhasil mengambil dan menguasai barang berupa: sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi kabur meninggalkan tempat kejadian dengan cara mendorong sepeda motor Honda Scoopy DA 6746 PAU tersebut. Kemudian sepeda motor Honda Scoopy DA 6746 PAU tersebut disembunyikan terdakwa di sebuah rumah yang berjarak sekitar 2 kilometer dari tempat kejadian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 sekitar jam 00.20 Wita setelah saksi SARINAWATI alias ATI Binti ABDUL KARIM mengetahui kehilangan sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU miliknya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy DA 6746 PAU dan mengganti nomor plat polisi menjadi DA 6530 LH dengan tetap menggunakan nomor rangka dan mesin yang sama.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Jln. Trans Kalimantan Handil Bakti Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam cokelat DA 6530 LH dengan noka: MH1JFW114FK168731 nosin: JFW1E1169690 berhasil diamankan oleh saksi MULDANUR RAHMAN alias MULDAN Bin MAHDAR (alm) dengan bantuan masyarakat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2025 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Jl. Meratus No. 72 RT. 13 Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, terdakwa ditangkap petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah, diantaranya : saksi AKHMATULLAH untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU dengan noka: MH1JFW114FK168731 nosin: JFW1E1169690 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SARINAWATI alias ATI Binti ABDUL KARIM adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU, noka: MH1JFW114FK168731 nosin: JFW1E1169690 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki, dijual dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SARINAWATI alias ATI Binti ABDUL KARIM mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YAHYA Bin JAFAR (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2025, bertempat di rumah makan / Kafe Angkringan 3 Saudara di Jl. Jenderal Sudirman No. - RT. - Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa datang ke rumah makan / Kafe Angkringan 3 Saudara milik sdr JO di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian terdakwa meletakkan sepeda motor dan masuk kedalam rumah makan / Kafe Angkringan 3 Saudara, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita terdakwa keluar dari rumah makan / Kafe dan menuju tempat parkir sepeda motor milik terdakwa.
- Sehingga muncullah niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memastikan tidak ada orang yang melihat. Kemudian terdakwa mendekati sepeda motor dan melaksanakan niat mengambil barang sesuatu berupa: sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU tersebut.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di rumah makan / Kafe Angkringan 3 Saudara di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU dengan nomor rangka : MH1JFW114FK168731 nomor mesin : JFW1E1169690 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara mendorong sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU keluar dari halaman rumah makan / kafe tempat parkir dan pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Setelah berhasil mengambil dan menguasai barang berupa: sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU tersebut. Selanjutnya terdakwa pergi kabur meninggalkan tempat kejadian dengan cara mendorong sepeda motor Honda Scoopy DA 6746 PAU tersebut. Kemudian sepeda motor Honda Scoopy DA 6746 PAU tersebut disembunyikan terdakwa di sebuah rumah yang berjarak sekitar 2 kilometer dari tempat kejadian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 sekitar jam 00.20 Wita setelah saksi SARINAWATI alias ATI Binti ABDUL KARIM mengetahui kehilangan sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU miliknya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy DA 6746 PAU dan mengganti nomor plat polisi menjadi DA 6530 LH dengan tetap menggunakan nomor rangka dan mesin yang sama.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Jln. Trans Kalimantan Handil Bakti Kel. Semangat Dalam Kec. Alalak Kab. Barito Kuala terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam cokelat DA 6530 LH dengan noka: MH1JFW114FK168731 nosin: JFW1E1169690 berhasil diamankan oleh saksi MULDANUR RAHMAN alias MULDAN Bin MAHDAR (alm) dengan bantuan masyarakat.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2025 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Jl. Meratus No. 72 RT. 13 Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, terdakwa ditangkap petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah, diantaranya : saksi AKHMATULLAH untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6746 PAU dengan noka: MH1JFW114FK168731 nosin: JFW1E1169690 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SARINAWATI alias ATI Binti ABDUL KARIM adalah perbuatan yang melanggar hukum.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU, noka: MH1JFW114FK168731 nosin: JFW1E1169690 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki, dijual dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SARINAWATI alias ATI Binti ABDUL KARIM mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi Sarinawati Alias Ati Binti Abdul Karim** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU dengan noka: MH1JFW114FK168731 nosin: JFW1E1169690 milik saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di halaman rumah makan atau Kafe Angkringan 3 Saudara di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan saat itu Saksi tidak diketahui siapa yang mengambilnya;
   - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar jam 22.20 Wita saksi bersama suami Saksi yakni saksi MULDANUR RAHMAN tiba di Kafe Angkringan 3 Saudara untuk bersantai. Suami Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir yang ada di pekarangan depan Kafe Angkringan 3 Saudara tersebut dengan keadaan tidak dikunci stang lalu Saksi bersama suami masuk kedalam kafe lalu makan dan minum. Sekitar 1 (satu) jam kemudian yakni pada hari inggu tanggal 27 Juli 2025 sekitar pukul 00.20 Wita saat saksi dan suami ingin pulang, saksi dan suami tidak dapat lagi menemukan sepeda motor tersebut.
   - Bahwa saksi dan suami kemudian melakukan pencarian disekitar lokasi kafe tersebut namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ditemukan dan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sempat menanyakan kepada Saksi Febriyanti namun Ia tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor saksi sehingga pada pukul 07.00 Wita, Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor milik saksi kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 sekitar pukul 07.00 Wita, di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Saksi dan suami melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor scoopy yang memiliki ciri yang sama dengan sepeda motor milik saksi yang hilang namun sepeda motor yang dikendarai Terdakwa memakai plat nomor polisi DA 6530 LH. Setelah memastikan kecocokan nomor rangka dan mesin, saksi dan saksi MULDANUR RAHMAN serta warga masyarakat mengamankan terdakwa beserta barang buktinya dan pada pukul 10.00 Wita Terdakwa ditangkap petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa ketika mengambil Sepeda motor saksi tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Muldanur Rahman Alias Muldan Bin Mahdar (Alm)** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU dengan noka: MH1JFW114FK168731 nosin: JFW1E1169690 milik istri Saksi yakni Saksi Sarinawati pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di halaman rumah makan atau Kafe Angkringan 3 Saudara di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan saat itu Saksi tidak diketahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar jam 22.20 Wita saksi bersama Saksi dan Istri Saksi yakni Saksi Sarinawati tiba di Kafe Angkringan 3 Saudara untuk bersantai. Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir yang ada di pekarangan depan Kafe Angkringan 3 Saudara tersebut dengan keadaan tidak dikunci stang lalu Saksi bersama Saksi Sarinawati masuk kedalam kafe lalu makan dan minum. Sekitar 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jam kemudian yakni pada hari inggu tanggal 27 Juli 2025 sekitar pukul 00.20 Wita saat saksi dan Saksi Sarinawati ingin pulang, saksi dan Saksi Sarinawati tidak dapat lagi menemukan sepeda motor tersebut.

- Bahwa saksi dan Saksi Sarinawati kemudian melakukan pencarian disekitar lokasi kafe tersebut namun sepeda motor milik Saksi Sarinawati sudah tidak ditemukan dan Saksi Sarinawati sempat menanyakan kepada Saksi Febriyanti namun Ia tidak melihat siapa yang mengambil sepeda motor saksi sehingga pada pukul 07.00 Wita, Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor milik Saksi Sarinawati kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 sekitar pukul 07.00 Wita, di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Saksi dan Saksi Sarinawati melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor scoopy yang memiliki ciri yang sama dengan sepeda motor milik Saksi Sarinawati yang hilang namun sepeda motor yang dikendarai Terdakwa memakai plat nomor polisi DA 6530 LH. Setelah memastikan kecocokan nomor rangka dan mesin, saksi dan saksi MULDANUR RAHMAN serta warga masyarakat mengamankan terdakwa beserta barang buktinya dan pada pukul 10.00 Wita Terdakwa ditangkap petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah, untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa ketika mengambil Sepeda motor saksi tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Sarinawati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sarinawati mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Akhmatullah** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pebuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU dengan noka: MH1JFW114FK168731 nosin: JFW1E1169690 milik Saksi Sarinawati pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di halaman rumah makan atau Kafe Angkringan 3 Saudara di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tanpa seizin pemiliknya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, Saksi Sarinawati memarkirkan sepeda motor tersebut di tempat parkir yang ada di pekarangan depan Kafe Angkringan 3 Saudara tersebut dengan keadaan tidak dikunci stang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 sekitar jam 00.20 Wita saksi SARINAWATI alias ATI Binti ABDUL KARIM melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Scoopy DA 6746 PAU miliknya ke Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah;
- Bahwa terdakwa melepaskan plat polisi sepeda motor Honda Scoopy DA 6746 PAU dan mengganti nomor plat polisi menjadi DA 6530 LH dengan tetap menggunakan nomor rangka dan mesin yang sama.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 September 2025 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Jl. Meratus No. 72 RT. 13 Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, terdakwa diserahkan dan ditangkap petugas dari Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah, diantaranya saksi untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa ketika mengambil Sepeda motor saksi tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Sarinawati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sarinawati mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi Febriyanti** dibawah sumpah memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
   - Bahwa benar saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
   - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian dengan pemberatan.
   - Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa YAHYA Bin JAFAR (Alm).
   - Bahwa benar korbannya adalah saksi SARINAWATI alias ATI Binti ABDUL KARIM.
   - Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di halaman rumah makan atau Kafe Angkringan 3 Saudara di Jl. Jenderal Sudirman Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
   - Bahwa benar barang sesuatu yang diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SARINAWATI alias ATI Binti ABDUL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KARIM adalah: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU dengan noka: MH1JFW114FK168731 nosin: JFW1E1169690.

- Bahwa benar batas-batas tanah rumah makan milik sdr. JO (anggota TNI) adalah:
  - batas tanah depan : Jalan Jend. Sudirman.
  - batas tanah kanan : bangunan rumah / tanah milik orang lain
  - batas tanah kiri : bangunan rumah / tanah Pemerintah Kotamadya Banjarmasin
  - batas tanah belakang : bangunan rumah / tanah milik orang lain
- Bahwa benar rumah makan atau Kafe Angkringan 3 Saudara milik anggota TNI bernama Pak JO. yang buka sekitar jam 07.00 Wita dan tutup sekitar jam 02.00 Wita.
- Bahwa benar rumah makan atau Kafe Angkringan 3 Saudara bergerak di bidang makanan dan menyediakan hiburan musik dangdutan untuk pengunjung.
- Bahwa benar saat kejadian saksi korban SARINAWATI alias ATI melaporkan kepada saksi kehilangan sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU milik saksi SARINAWATI alias ATI yang diletakkan di halaman (pekarangan) depan rumah makan / Kafe Angkringan 3 Saudara
- Bahwa benar saksi SARINAWATI alias ATI meletakkan barang sesuatu berupa: sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU noka: MH1JFW114FK168731 nosin: JFW1E1169690 milik saksi SARINAWATI alias ATI di halaman (pekarangan) depan rumah makan Kafe Angkringan 3 Saudara.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang bekerja sebagai kasir di rumah makan atau Kafe Angkringan 3 Saudara. Saksi tidak melihat langsung terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena posisi kasir berjarak sekitar 8 (delapan) meter dari area parkir dan tertutup dinding sehingga tidak dapat memantau keadaan luar.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam mengambil barang sesuatu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cokelat DA 6746 PAU tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi SARINAWATI alias ATI Binti ABDUL KARIM.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SARINAWATI alias ATI Binti ABDUL KARIM mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yahya Bin Jafar (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan yang terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sarinawati pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di halaman rumah makan atau Kafe Angkringan 3 Saudara di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa datang ke Kafe Angkringan 3 Saudara di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor. Setelah memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa masuk kedalam kafe lalu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa keluar dari Kafe dan menuju tempat parkir sepeda motor milik terdakwa. Disana Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU yang terparkir disebelah sepeda motor milik Terdakwa tanpa dikunci stang sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan sepeda motor milik Terdakwa keluar jalan lalu Terdakwa masuk kembali ke tempat parkir kafe lalu Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU tersebut hingga kurang lebih 2 (dua) kilometer dari Kafe Angkringan 3 Saudara dan menyembunyikannya di rumah orang lain lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkirkan di jalan dekat dengan Kafe Angkringan 3 Saudara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 Terdakwa kembali lagi ketempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik saksi Sarinawati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dengan membawa plat No Pol Lain (palsu) dan stiker dinding untuk mengubah fisiknya dengan Nomor DA 6530 LH lalu Terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motor milik saksi Sarinawati yang awalnya No Pol DA 6746 PAU menjadi No Pol DA 6530 LH serta Terdakwa memasang sticker dinding warna hitam pada body sepeda motor setiker dinding warna hitam Lalu Terdakwa membuang plat asli sepeda motor tersebut di Jalan Suang Martapura.

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 saat Terdakwa melintas di Jalan Alalak Berangan Batola Terdakwa diamankan oleh saksi Sarinawati dan suaminya serta masyarakat lainnya karena saksi Sarinawati mengenali sepeda motor miliknya yang Terdakwa kendarai saat itu.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Sarinawati untuk dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU dengan nomor rangka: MH1JFW114FK168731 nomor mesin: JFW1E1169690 beserta STNK

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU dengan nomor rangka: MH1JFW114FK168731 nomor mesin: JFW1E1169690 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sarinawati pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di halaman rumah makan atau Kafe Angkringan 3 Saudara di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sehingga saksi Sarinawati mengalami kerugian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa datang ke Kafe Angkringan 3 Saudara di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor. Setelah memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa masuk kedalam kafe lalu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keluar dari Kafe dan menuju tempat parkir sepeda motor milik terdakwa. Disana Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU yang terparkir disebelah sepeda motor milik Terdakwa tanpa dikunci stang sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian mengeluarkan sepeda motor milik Terdakwa keluar jalan lalu Terdakwa masuk kembali ke tempat parkir kafe lalu Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU tersebut hingga kurang lebih 2 (dua) kilometer dari Kafe Angkringan 3 Saudara dan menyembunyikannya di rumah orang lain lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkirkan di jalan dekat dengan Kafe Angkringan 3 Saudara. Pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 Terdakwa kembali lagi ketempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik saksi Sarinawati tersebut dengan membawa plat No Pol Lain (palsu) dan stiker dinding untuk mengubah fisiknya dengan Nomor DA 6530 LH lalu Terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motor milik saksi Sarinawati yang awalnya No Pol DA 6746 PAU menjadi No Pol DA 6530 LH serta Terdakwa memasang sticker dinding warna hitam pada body sepeda motor setiker dinding warna hitam Lalu Terdakwa membuang plat asli sepeda motor tersebut di Jalan Suang Martapura. Kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 saat Terdakwa melintas di Jalan Alalak Berangan Batola Terdakwa diamankan oleh saksi Sarinawati dan suaminya serta masyarakat lainnya karena saksi Sarinawati mengenali sepeda motor miliknya yang Terdakwa kendarai saat itu hingga kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
3. ***Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. ***Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa **Yahya Bin Jafar (Alm)** telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa **Yahya Bin Jafar (Alm)** melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "***barangsiapa***" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "mengambil suatu barang" dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar memindahkan suatu barang atau benda tertentu dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang atau benda tersebut berada dalam penguasaan si pelaku dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU dengan nomor rangka: MH1JFW114FK168731 nomor mesin: JFW1E1169690 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sarinawati pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di halaman rumah makan atau Kafe Angkringan 3 Saudara di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sehingga saksi Sarinawati mengalami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerugian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai karena barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari halaman rumah makan atau Kafe Angkringan 3 Saudara di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU dengan nomor rangka: MH1JFW114FK168731 nomor mesin: JFW1E1169690 yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah "barang" yang mempunyai nilai ekonomis bagi Saksi Sarinawati dan barang tersebut adalah seluruhnya milik Saksi Sarinawati, bukan milik Terdakwa. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut unsur "***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain"*** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toeetgenen*) berati penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU dengan nomor rangka: MH1JFW114FK168731 nomor mesin: JFW1E1169690 tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sarinawati pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di halaman rumah makan atau Kafe Angkringan 3 Saudara di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sehingga saksi Sarinawati mengalami kerugian Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa datang ke Kafe Angkringan 3 Saudara di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor. Setelah memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa masuk kedalam kafe lalu sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa keluar dari Kafe dan menuju tempat parkir sepeda motor milik terdakwa. Disana Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU yang terparkir disebelah sepeda motor milik Terdakwa tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikunci stang sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian mengeluarkan sepeda motor milik Terdakwa keluar jalan lalu Terdakwa masuk kembali ke tempat parkir kafe lalu Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU tersebut hingga kurang lebih 2 (dua) kilometer dari Kafe Angkringan 3 Saudara dan menyembunyikannya di rumah orang lain lalu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkirkan di jalan dekat dengan Kafe Angkringan 3 Saudara. Pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 Terdakwa kembali lagi ketempat Terdakwa menyembunyikan sepeda motor milik saksi Sarinawati tersebut dengan membawa plat No Pol Lain (palsu) dan stiker dinding untuk mengubah fisiknya dengan Nomor DA 6530 LH lalu Terdakwa mengganti plat nomor polisi sepeda motor milik saksi Sarinawati yang awalnya No Pol DA 6746 PAU menjadi No Pol DA 6530 LH serta Terdakwa memasang sticker dinding warna hitam pada body sepeda motor setiker dinding warna hitam Lalu Terdakwa membuang plat asli sepeda motor tersebut di Jalan Suang Martapura. Kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan Terdakwa sehari-hari hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 saat Terdakwa melintas di Jalan Alalak Berangan Batola Terdakwa diamankan oleh saksi Sarinawati dan suaminya serta masyarakat lainnya karena saksi Sarinawati mengenali sepeda motor miliknya yang Terdakwa kendarai saat itu hingga kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sarinawati tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau izin dan bertentangan dengan kehendak Saksi Sarinawati serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terdakwa kemudian mengambil dan membawa sepeda motor tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya dengan demikian unsur "***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi***;

Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah antara waktu matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-3 diatas, dimana Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU dengan nomor rangka: MH1JFW114FK168731 nomor mesin: JFW1E1169690 tanpa seijin dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sarinawati pada hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di halaman rumah makan atau Kafe Angkringan 3 Saudara di Jalan Jenderal Sudirman Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin waktu mana antara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit dan Terdakwa melakukannya di halaman rumah makan atau Kafe Angkringan 3 Saudara tanpa seizin dari Saksi Sarinawati selaku pemilik Sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ***pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sarinawati Alias Ati Binti Abdul Karim (Alm).
- mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yahya Bin Jafar (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yahya Bin Jafar (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2015 warna putih hitam cokelat DA 6746 PAU dengan nomor rangka: MH1JFW114FK168731 nomor mesin: JFW1E1169690 beserta STNK

Dikembalikan kepada saksi Sarinawati Alias Ati Binti Abdul Karim (Alm).

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 oleh Irfanul Hakim**, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.,** dan **Sri Nuryani, S.H.,** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marthalia Susan Jr, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Dewi Agustiany Andarini, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fidiyawan Satriantoro, S.H., M.H.	**Irfanul Hakim, S.H., M.H.**
Sri Nuryani, S.H.	

Panitera Pengganti,

Marthalia Susan Jr, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)